מִצְרַיִם יִלְמְדוּ מֵהֶם לַעֲבֹד עֲבוֹדָה זָרָה, כְּדִכְתִיב (תהלים קו, לה) **'וַיִּתְעָרְבוּ בַגּוֹיִם וַיִּלְמְדוּ מַעֲשֵׂיהֶם', וְלָכֵן הַזְּהִירָה הַתּוֹרָה שֶׁלֹּא נוֹסִיף לָשׁוּב מִצְרַיְמָה עוֹד. וּמִזֶּה הַטַּעַם לֹא נֶאֶסְרָה רַק דִּירַת קֶבַע לְהִתְיַשֵּׁב בְּמִצְרַיִם אֲבָל לִסְחוֹרָה מֻתָּר, כַּמְבֹאָר בַּיְרוּשַׁלְמִי** (סנהדרין פ"י ה"ח) **'לְיִשּׁוּבָהּ אִי אַתָּה חוֹזֵר אֲבָל אַתָּה חוֹזֵר לְפַרְקְמַטְיָא' כִּי בְּעָבְרוֹ דֶּרֶךְ אַרְעֵי לֹא יִלְמֹד מֵהֶם. גַּם כִּי דָּבָר מֻשְׂכָּל הוּא מֵאַחַר שֶׁהַשֵּׁם גּוֹאֲלָם מִשָּׁם בְּשׁוּבָם לְשָׁם יְחַלְּלוּ הַשֵּׁם, וְאוּרָיָה הַנָּבִיא בְּסַכָּנַת נֶפֶשׁ בָּרַח לְשָׁם[ח], וְיִרְמְיָה בְּעַל כָּרְחוֹ הָלַךְ לְשָׁם[ט]** (אבן עזרא דברים יז, טו).

סוכה נא: כתובות קי: רמב"ם הל' מלכים פ"ה, ספר המצוות לא תעשה מ"ו, סמ"ג לאוין רכ"ז.

משנה הלכות

וכתב הרדב"ז (מצוה תקצ"ב) 'וגם אני הכותב שכנתי שם שנים רבות, אבל לא היה דעתי להשתקע שם אלא ללמוד תורה וללמד, לפי שישיבת ארץ ישראל קשה מאוד ומי יוכל לעמוד בה ולא יצטרך לבריות, ושוב באתי לירושלים'. וכתב הרמב"ם[יא] ויראה לי שאם כבש ארץ מצרים מלך ישראל על פי בית דין שהיא מותרת, והכי משמע בירושלמי[יב]. ובספר כפתור ופרח (פ"ה) הביא בשם הר"ר שמואל מבני בניו של הרמב"ם, דהרמב"ם כשהיה חותם שמו באיגרת שלוחה היה מסיים 'הכותב העובר בכל יום ג' לאוין'. מיהו הרדב"ז ז"ל בהל' מלכים כתב 'ואם תאמר תקשה לרבינו שנשתקע במצרים י"ל דאנוס היה על פי המלכות, שהיה רופא למלך ושרים ואם כן אינו עובר'. גם כי לכולי עלמא ליכא אלא לאו אחד ולא ג' לאוין, וכבר הקשו על הבעל כפתור ופרח בזה.

מעלות הדר בארץ ישראל. ואע"פ שמותר לשכון בכל העולם מצות עשה לדור בארץ ישראל וכל השוכן בה עוונותיו מחולין לו, ואפילו הלך בה ד' אמות זוכה לחיי העולם הבא, וכן הנקבר בה כאלו היה מזבח כפרה[יג] והוא שמאמין בתורת ה' באמונה שלימה[יד], ויה"ר שנזכה להתיישב בה במהרה בבגצ"א.

ז. ע"ע טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רפו. **ח.** ראה ירמיה כו, כא. **ט.** ראה ירמיה מג, ה-ז. **י.** וכן הוא בביאורו לרמב"ם שם. **יא.** שם. **יב.** סנהדרין פ"י ה"ח, ומובא בהגהות מיימוניות אות ג' בשם הירושלמי מסכת ידים. **יג.** רמב"ם שם הי"א. **יד.** עיין שו"ת משנה הלכות ח"ח סי' רצ"ו.

מִצְוָה תקא

וְלֹא יַרְבֶּה לוֹ נָשִׁים (לא תַּעֲשֶׂה רצ"ו)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יַרְבֶּה לוֹ הַמֶּלֶךְ נָשִׁים יוֹתֵר עַל שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יז, יז) 'וְלֹא יַרְבֶּה לוֹ נָשִׁים'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מִבֹּאר בַּקְּרָא (שם) 'וְלֹא יָסוּר לְבָבוֹ', כְּלוֹמַר שֶׁלֹּא יַרְבֶּה לוֹ נָשִׁים וְעַל יָדָם יָסוּר לְבָבוֹ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. כִּי הָרוֹדֵף אַחַר תַּאֲוַת נָשִׁים מְסִירִים אֶת לְבָבוֹ מִן הַחָכְמָה, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ (רמב"ם הל' איסורי ביאה פכ"ב הכ"א) 'אֵין מַחֲשֶׁבֶת עֲרָיוֹת אֶלָּא בְּלֵב פָּנוּי מִן הַחָכְמָה'. וּלְפִי שֶׁדַּרְכָּן שֶׁל הַנָּשִׁים לְהָסִיר לֵב בַּעֲלֵיהֶם אַחַר הַתְּפִלּוֹת וּמְפַתּוֹת אוֹתָם לְמַה שֶּׁאֵינוֹ רָאוּי,

משנה הלכות

תקא) גדרי הלאו. מי שהוא מלך בישראל אסור לו להרבות נשים, ומפי השמועה למדו שהוא לוקח עד שמונה עשרה נשים, ובין הנשים ובין הפילגשים הכל י"ח, ואם הוסיף אחת ובעלה לוקה, ומותר לו לגרש ולישא אחרת תחת זו שגירש[א], ודעת הראב"ד[ב] דנושא י"ח לבד הפילגשים. ופילגשים דעת הרמב"ם[ג] והרמב"ן (בראשית כה, ו) דהם בלא קידושין, ודעת רש"י (בראשית שם) דצריכין קידושין רק בלא כתובה[ד].

מתי לוקין. ופשוט דאם עבר ונשא לוקה על כל ביאה וביאה אם התרו בו, כמו שאר חייבי לאוין לדעת הרמב"ם דבעי דוקא שיבעול[ה], ולדעת שאר הפוסקים אפשר דאינו לוקה רק בשעת קידושין, דהאיסור ש'לא ירבה' ואז הוא דרבה וצריך עיון בזה. וכשם שהוא לוקה כך היא לוקה כמו בכל ביאות אסורות, דהשוה הכתוב אשה לאיש, ומיהו לא נפסלה האשה לכהונה משום דלא הוה לאו השוה בכל[ו].

בנשא מקודם שנמלך. ויש להסתפק במי שנשא נשים הרבה קודם שנעשה מלך ואחר כך מת אביו ונעשה מלך, אי חייב לגרש עד י"ח, או כיון שנשאן קודם אינו עובר ב'לא ירבה' כיון דבשעה שנעשה מלך הרי לא רבה, ונראה כיון דהתורה נתנה טעם 'ולא יסור לבבו' א"כ אין נפקא מינה וחייב לגרשם.

אחת המסירה את לבו. ובגמרא (ב"מ קטו:) 'ר' יהודה אומר מרבה הוא לו ובלבד שלא יהו מסירות את לבו, ר' שמעון אומר

תקא) א. רמב"ם הל' מלכים פ"ג ה"ב. **ב.** שם. **ג.** שם פ"ד ה"ד. **ד.** ועיין בשו"ת משנה הלכות ח"א סי' ג. **ה.** מנחת חינוך. **ו.** מנחת חינוך.

בְּהַתְמָדָתָן עֲלֵיהֶם בְּתַחֲרוּת וְרִבּוּי דְּבָרִים וּלְשׁוֹן חֲלַקְלַקּוֹת (חינוך). וְהֶחָכָם מִכָּל אָדָם וְגָדוֹל שֶׁבַּמְּלָכִים כָּתְבָה עָלָיו הַתּוֹרָה (מלכים א יא, ד) שֶׁנָּשָׁיו הִטּוּ אֶת לְבָבוֹ, וְאָמְרוּ בַּמִּדְרָשׁ (שמו"ר ו, א) שֶׁהַיּוּ"ד שֶׁבְּ'יִרְבֶּה' קִטְרְגָה לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל שֶׁרָצָה לְבַטְּלָהּ, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מֵשִׁיב לָהּ יֹאבְדוּ אֶלֶף כְּמוֹתוֹ וְקוֹצוֹ שֶׁל יו"ד לֹא יִשְׁתַּנֶּה בַּתּוֹרָה, וַעֲלֵיהֶם הִזְהִיר בְּסֵפֶר מִשְׁלֵי. וְיֵצֶר כַּפָּיו שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא טָעַן 'הָאִשָּׁה אֲשֶׁר נָתַתָּה עִמָּדִי הִיא נָתְנָה לִי מִן הָעֵץ וָאֹכֵל' (בראשית ג, יב), וּבָזֶה גָּרְמָה מִיתָה לְכָל הָעוֹלָם לַדּוֹרוֹת הַבָּאִים. וְשִׁמְשׁוֹן אִבֵּד עֵינָיו וְחַיָּיו וּמַלְכוּתוֹ בַּעֲבוּר הָאִשָּׁה[ח], וְלָכֵן 'לֹא יַרְבֶּה'.

מראה מקומות עיין לעיל במצוה תצ"ט.

מִצְוָה תקכ

וְלֹא יַרְבֶּה לוֹ כֶּסֶף (לֹא תַּעֲשֶׂה רצ"ז)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יַרְבֶּה הַמֶּלֶךְ לְעַצְמוֹ מָמוֹן רַב, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יז, יז) 'וְכֶסֶף וְזָהָב לֹא יַרְבֶּה לוֹ מְאֹד'.

משנה הלכות

אפי' אחת והיא מסירה את לבו לא ישאנה, אם כן למה נאמר 'לא ירבה' אפילו כאביגיל'. וכתב היראים דכר' שמעון קיימא לן, נמצא דאפי' באשה אחת רשעה אסור, והרמב"ם ז"ל לא ביאר זה, וכתב הרמב"ם[ט] 'וכן לא יהיה שטוף בנשים, אפילו לא היתה לו אלא אחת לא יהיה מצוי אצלה תמיד כשאר הטפשים, שנאמר (משלי לא, ג) 'אל תתן לנשים חילך', ועל הסרת לבו הקפידה התורה שלבו הוא לב כל קהל ישראל, לפיכך דיבקו הכתוב בתורה יתר משאר העם שנאמר (דברים יז, יט) 'כל ימי חייו'. ומצוה זו על מלך ישראל הוא.

תקכ) גדרי האיסור. מלך ישראל אסור לו להרבות כסף וזהב להניח בבית גנזיו ולהתגאות בו או להתנאות בו, אלא כדי שיתן לחיילותיו ולעבדיו ולמשמשיו. ואינו אסור אלא להרבות לעצמו בבית גנזיו, אבל מרבה הוא לצורך ישראל ולתועלתם לשמור אותם ואת עריהם מאוייבים, ומותר ומצוה להרבות לאוצר בית השם, ולהיות שם מוכן

ז. אור המצות (לאנגנר) ח"ד מצוה שסג. ח. עיין שופטים טז, ד-כא. ט. שם ה"ו.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי רִבּוּי הַכֶּסֶף הוּא הַגּוֹרֵם וְהַכָּנָה לָשׁוּב מֵאַחֲרֵי ה', כְּמוֹ שֶׁאָמַר הַכָּתוּב (דברים ח, יא-יד) 'הִשָּׁמֶר לְךָ וְגוֹ'. וְכֶסֶף וְזָהָב יִרְבֶּה לָךְ וְכֹל אֲשֶׁר לְךָ יִרְבֶּה. וְרָם לְבָבֶךָ וְשָׁכַחְתָּ' (אור המצות (לאנגנר) ח"ד מצוה שסה), וְהַכָּתוּב יִמְנַע הַמֶּלֶךְ מִגֵּאוּת וְרוֹמְמוּת הַלֵּב וְכָל שֶׁכֵּן הָאַחֵרִים, כִּי הַגַּאֲוָה מִדָּה מְגֻנָּה וְנִמְאֶסֶת מְאֹד לִפְנֵי אֱלֹקִים אֲפִלּוּ בְּמֶלֶךְ, כִּי לַה' הַגְּדֻלָּה וְהָרוֹמְמוּת וְלוֹ לְבַדּוֹ הַתְּהִלָּה, כַּמְבֹאָר עַל יְדֵי הַנְּבִיאִים (משלי טז, ה) 'תּוֹעֲבַת ה' כָּל גְּבַהּ לֵב', וּכְאִלּוּ עוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה[א] (עיין רמב"ן דברים יז, כ). גַּם כִּי בְּרִבּוּי אוֹצְרוֹתָיו יַחְשֹׁב שֶׁיִּנָּצַח הָעוֹלָם, שֶׁיְּקַבֵּץ חֲיָלוֹת וּגְדוּדִים לִכְבּשׁ כָּל הַמְּדִינוֹת וְיִסְמֹךְ עַל רֹב עָשְׁרוֹ, וְיִשְׁכַּח כִּי יַד ה' הַחֲזָקָה עוֹשָׂה חַיִל, וְ'לֹא בְכֹחַ וְלֹא

משנה הלכות

לצרכי הציבור ולמלחמותם, וכן מצינו בדברי הימים (א כט, ג-ד) שהכין דוד לבנין הבית 'שלשת אלפים ככרי זהב ושבעת אלפים ככר כסף'. ומביא את הכסף לאוצר בית ה' תחת ידי נאמני ישראל[ב].

היה לו מקודם. וגם כאן יש להסתפק במלך שהיה לו ממון רב קודם שנעשה מלך והיה עשיר גדול אם צריך ליתנו במתנה לאחרים או לבית האוצר, או כיון שהיה לו מקודם שנתמנה אינו בכלל לאו זה.

ביזה. כל הרוגי המלך ממונן למלך, וכל המלכות שכובש הרי אוצרות המלכים למלך, ושאר הביזה שבוזזין בוזזין ונותנין לפניו והוא נוטל מחצה בראש, ומחצית הביזה חולקין אותה כל אנשי הצבא ביחד עם העם היושבין על הכלים במחנה[ג]. ומה שאמרו (סנהדרין כ:) 'מחצה לו' אין כוונתו לו לעצמו, אלא לצרכי המלך לעבדיו[ד], ובזה מתרצים שנענש אחאב על שדה נבות[ה]. כל הארץ שכובש הרי הוא שלו, ונותן לעבדיו ולאנשי המלחמה כפי מה שירצה, ומניח לעצמו כפי מה שירצה[ו]. והנה הכא משמע לעצמו ממש, ואולי בקרקע לא שייך 'ירבה' שהוא שוה כסף. ובכל אלו הדברים דינו דין, ובכל דרכיו יהיו מעשיו לשם שמים, ותהיה מגמתו ומחשבתו להרים דת האמת, ולמלאות העולם צדק, ולשבור זרוע הרשעים, ולהלחם מלחמות ה', שאין ממליכין מלך תחילה אלא לעשות משפט ומלחמות, שנאמר (שמואל א ח, כ) 'ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו'[ז].

השיעור ושאר פרטי דינים. ולא נתבאר השיעור של ריבוי כמה הוא, ואולי בפרוטה כדין כל ממון שהוא בפרוטה. ונראה

תקב) א. סוטה ד: **ב.** רמב"ם הל' מלכים פ"ג ה"ד, וכסף משנה ורדב"ז שם. **ג.** שם פ"ד ה"ט. **ד.** מנחת חינוך (ועיין בקומץ המנחה שם בשם הר"ן סהדרין שם). **ה.** עיין מלכים ב ט, כו-כז. **ו.** רמב"ם שם ה"י. **ז.** שם.

בְּחַיִל כִּי אִם בְּרוּחִי אָמַר ה״ח, וּמַה גְּבוּרַת אֲנָשִׁים אִם לֹא בְּעֵזֶר ה׳, גַּם כְּדֵי שֶׁלֹּא יַעֲנִישׁ אֶת יִשְׂרָאֵל בְּרָדְפוֹ אַחַר הַכֶּסֶף יַטִּיל עֲלֵיהֶם מִסִּים וְאַרְנוֹנִיּוֹת בְּכֹחַ הַמֹּשֵׁל, וְלָכֵן 'לֹא יַרְבֶּה' (עיין אור המצוות שם).

מראה מקומות עיין לעיל במצוה תצ״ט.

מִצְוָה תקג

לִכְתֹּב הַמֶּלֶךְ סֵפֶר תּוֹרָה (מִצְוַת עֲשֵׂה ר״ו)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל שֶׁיִּכְתֹּב לוֹ סֵפֶר תּוֹרָה מְיֻחָד וְיִקְרָא בּוֹ כָּל יְמֵי חַיָּיו, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יז, יח) 'וְכָתַב לוֹ אֶת מִשְׁנֵה הַתּוֹרָה הַזֹּאת'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מְבֹאָר בַּתּוֹרָה (שם, יט) 'וְהָיְתָה עִמּוֹ וְקָרָא בוֹ כָּל יְמֵי חַיָּיו'. וּלְפִי שֶׁהַמֶּלֶךְ בִּרְשׁוּת עַצְמוֹ הוּא, לֹא יַעֲצִיבֵהוּ אָדָם עַל מַעֲשָׂיו וְלֹא יִגְעַר בּוֹ, וּבְשֶׁבֶט פִּיו יַכֶּה אַרְצוֹ וּבְרוּחַ שְׂפָתָיו יָמִית מִי שֶׁיִּרְצֶה, וְלָכֵן בֶּאֱמֶת צָרִיךְ שְׁמִירָה גְּדוֹלָה, וְזִכָּרוֹן טוֹב יַעֲמֹד נֶגְדּוֹ וְיַבִּיט

משנה הלכות

דדוקא כסף וזהב אבל שדות וכרמים ובתים וכלי תשמיש מרבה כרצונו, ואסור לו למלך לשתות יין דרך שכרות, שנאמר אל למלכים שתו יין[ט]. ונוהג במלך בזמן שישראל על אדמתן. מלך שהגלה יש להסתפק אי פטור ממצות אלו.

תקג) מצוה בשני ספרים ושאחד יהיה עמו. מלך שנתמנה וישב על כסא מלכותו מצות עשה שיכתוב לו ספר תורה לעצמו, וספר תורה זה הוא יתר על הספר תורה שהניחו לו אבותיו, ומגיהו על פי בית דין של שבעים ואחד, לא הניחו לו אבותיו ספר תורה, או הניחו לו ונאבד כותב לו שני ספרי תורות, אחד מניח בבית גנזיו שהוא מצווה בו ככל אדם מישראל, והשני לא יזוז מלפניו אלא בעת שיכנס לבית הכסא או לבית המרחץ או לכל מקום שאינו ראוי לקריאה[א]. כשהוא שוכב מניחו כנגדו, רוצה לשמש מיטתו מניחו בחדר אחר, או עושה לו מחיצה המועלת כפי המבואר בשולחן ערוך[ב].

כתיבתו. וצריך שתהא כתיבה לשמו, קנה ספר תורה לא יצא בו ואפילו הגיה בו אות אחת, ומיהו אם הניחו לו אבותיו ספר תורה (שצריך לכתוב שנים, אחד ככל ישראל)

ח. ע״פ זכריה ד, ו. **ט.** שם פ״ג ה״ח. **תקג) א.** רמב״ם הל׳ ספר תורה פ״ז ה״ב-ג. והל׳ מלכים פ״ג ה״א. **ב.** או״ח סי׳ ר״מ ס״ו.

עָלָיו תָּמִיד כָּל יְמֵי חַיָּיו לְמַעַן יִכְבֹּשׁ אֶת יִצְרוֹ הָרַע וַיַּטֶּה לִבּוֹ אֶל יוֹצְרוֹ, וְלֹא יַפְסִיחַ דַּעְתּוֹ מִמֶּנּוּ לְעוֹלָם. וְלָכֵן אָמְרוּ (סנהדרין כא:) 'יוֹצֵא לַמִּלְחָמָה סֵפֶר תּוֹרָה עִמּוֹ, יוֹשֵׁב בַּדִּין וְהוּא עִמּוֹ, מֵסֵב לֶאֱכֹל וְהוּא עִמּוֹ'. כְּלַל הַדְּבָרִים לֹא הָיָה זָז מִנֶּגֶד עֵינָיו אֶלָּא בְּעֵת שֶׁנִּצְרַךְ לִנְקָבָיו אוֹ שֶׁנִּכְנַס לְבֵית הַמֶּרְחָץ (חינוך). וּלְפִי שֶׁהַחִיּוּב עָלָיו כִּפְלַיִם מִשְּׁאָר הָעָם, הוֹצִיאָה הַתּוֹרָה הַחִיּוּב בִּלְשׁוֹן 'מִשְׁנֵה תּוֹרָה', כְּלוֹמַר כֶּפֶל. וְעֵינֵי יִשְׂרָאֵל עָלָיו וּמִמֶּנּוּ יִרְאוּ וְכֵן יַעֲשׂוּ, וְהוּא גַּם הוּא יָבִין וְיַשְׂכִּיל שֶׁמִּמָּקוֹם שֶׁבָּאָה לוֹ הַמְּלוּכָה הִיא הָרְצוּעָה שֶׁתְּיַסְּרֶנּוּ אִם יַעֲבֹר עַל גְּבוּלֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה רז). וּבָאוּ אַזְהָרוֹת אֶל הַמֶּלֶךְ שֶׁלֹּא יֵעָשֶׂה רוֹדָן כְּמוֹשְׁלֵי הָאֻמּוֹת, וְלֹא כְּאֵלֶּה חֵלֶק יַעֲקֹבג.

סנהדרין כא: רמב"ם הל' ספר תורה פ"ז והל' מלכים פ"ג, ספר המצוות מצות עשה י"ז, סמ"ג עשין כ"ה.

משנה הלכות

זו לא צריכה להיות לשמה ואם הגיה בה אות אחת יצא[ד]. ודיני כתיבת ספר תורה זה הוא ככל כתיבת ספר תורה של יחיד (עיין להלן מצוה תרי"ג). ועיין בשו"ת בית שערים למרן זקיני ביורה דעה (סי' שס"ו ושס"ז) דספר תורה לא בעי לכתוב בידו ממש, אלא אחרים כותבים לו כשאר ספר תורה, ולא בעי שליחות אלא שישכיר מי שיכתוב לו לשמו. והקשו למנחת חינוך דאם אשה פטורה מכתיבת ספר תורה למה לי קרא ד'מלך' ולא מלכה שאין מושיבין אשה למלכות, תיפוק ליה דלא יכולה לכתוב ספר תורה. ומרן תירץ כי אין זה עיכוב בגוף המלכות אלא מצוה ממצות המלך, עיין שם.

שאר פרטי דינים. ואסור להדיוט לקרות בספר תורה של מלך[ה]. ובגמרא (סנהדרין כב.) 'אותה שיוצאה ונכנסת עמו עושה אותה כמין קמיע ותולה אותה בזרועו, שנאמר (תהלים טז, ח) 'שויתי ה' לנגדי תמיד', והרמב"ם לא הביא זאת. ויש מפרשים משום שדבר רחוק הוא שיכתוב ספר תורה לתלות בזרועו, ויש מפרשים כתבו מטעם זה דבספר תורה זו לא כתב רק משנה התורה ולא כל התורה, ואינו נראה. ונוהג במלך בזמן שיש מלך בישראל. ויש להסתפק אם היה לו ב' ספרי תורות מקודם שנתמנה מלך אי צריך לכתוב אחרת[ו].

ג. ע"פ ירמיה י, טז. **ד.** מנחת חינוך. **ה.** לחם משנה הל' מלכים שם מהתוספתא סנהדרין פ"ד ה"ד. **ו.** עיין בשו"ת משנה הלכות ח"ה סי' קפ"ד-קפ"ה-קפ"ו.

מִצְוָה תקד

שֶׁלֹּא יִטֹּל שֵׁבֶט לֵוִי חֵלֶק בָּאָרֶץ (לֹא תַּעֲשֶׂה רח"צ)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יִטֹּל כָּל שֵׁבֶט לֵוִי חֵלֶק בָּאָרֶץ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יח, א) 'לֹא יִהְיֶה לַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם כָּל שֵׁבֶט לֵוִי חֵלֶק וְנַחֲלָה עִם יִשְׂרָאֵל'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּתְבָּאֵר בִּמְקוֹמוֹת שׁוֹנִים כִּי רָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיִּהְיֶה כָּל עֵסֶק הַשֵּׁבֶט הַזֶּה בַּעֲבוֹדַת הָאֵל בָּרוּךְ הוּא וְלֹא יִצְטָרְכוּ לָשׁוּט אַחַר מְזוֹנוֹתָם וְלַעֲבֹד עֲבוֹדַת הָאֲדָמָה, אֲבָל שְׁאָר הַשְּׁבָטִים יִתְּנוּ לָהֶם חֵלֶק מִכָּל אֲשֶׁר לָהֶם מִבְּלִי שֶׁיִּיגְעוּ הֵם בַּדָּבָר כְּלָל (חינוך). וּלְפִי שֶׁהָאוֹכֵל מִשֻּׁלְחָן חֲבֵרוֹ בָּהֵית לְאִסְתַּכּוֹלֵי בְּאַפֵּהּ[א], וְנִמְצָא חַס וְחָלִילָה שֵׁבֶט לֵוִי מִתְבַּזִּים שֶׁיִּצְטָרְכוּ לְקַבֵּץ נְדָבוֹת וּלְצַפּוֹת עַל נְדִבוֹת לֵב כָּל יִשְׂרָאֵל, אָמְרָה הַתּוֹרָה (דברים יח, א) 'אִשֵּׁי ה' וְנַחֲלָתוֹ יֹאכֵלוּן', כְּלוֹמַר כִּי כָּל מַה שֶּׁמְּקַבְּלִים הוּא 'אִשֵּׁי ה'' וּמֵה' הוּא דְּקָנְזֵי לְהוּ, כִּי ה' הוּא נַחֲלָתָם כִּתְרוּמוֹת

משנה הלכות

תקד) גדרי האיסור. כל שבט לוי מוזהרין שלא ינחלו בארץ כנען בתוך שאר ישראל, ובן לוי או כהן שנטל חלק בארץ ישראל מעבירין אותה הימנו[ב]. וכתב הרמב"ם[ג] 'יראה לי שאין הדברים אמורים אלא בארץ שנכרתה עליה ברית לאברהם וליצחק ויעקב וירשוה בניהם ונתחלקה להם, אבל שאר כל הארצות שכובש מלך ממלכי ישראל הרי הכהנים והלויים באותן הארצות ובביזתן ככל ישראל' (ועיין לעיל מצוה שמ"א). ולוי שירש את אבי אמו ישראל, כגון שלא היו לו בנים זכרים אלא בנות וירשה הבת את הנחלה והורישה לבנה, הרי הוא שלו וכל דין קרקע ישראל עליו לענין גאולה, ולא כערי הלויים[ד]. ונוהג בזמן שישראל על אדמתן בלויים, והעובר על זה עובר בלאו ואינו לוקה[ה]. והבית דין המחלקים שחלקו ללויים ג"כ עוברים[ו].

לעתיד לבוא. ובגמרא (ב"ב קכב.) 'תניא עתידה ארץ ישראל שתתחלק לשלשה עשר שבטים, שבתחילה לא נתחלקה אלא לשנים עשר שבטים ולא נתחלקה אלא בכסף, שנאמר (במדבר כו, נו) 'בין רב למעט' וכו', לעולם הבא אין לב כל אחד וכו' שנאמר (יחזקאל מח, לא) 'שער

תקד) א. ירושלמי ערלה פ"א ה"ג. **ב.** רמב"ם הל' שמיטה פי"ג ה"י. **ג.** שם הי"א. **ד.** שם ה"ט. **ה.** מנחת חינוך. **ו.** הגר"י פרלא.

וּמַעֲשְׂרוֹת. וְאַדְרַבָּה מִכְּבוֹדָם הוּא שֶׁבְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲסוּרִים בָּהֶם וַאֲפִלּוּ בְּשֶׁל עַצְמָם, עַד שֶׁלֹּא הִפְרִישׁוּ אֶת שֶׁלָּהֶם, וְלֹא הֻתְּרָה זוֹ אֶלָּא לִלְגִיוֹנוֹ שֶׁל מֶלֶךְ הַמִּתְפַּרְנְסִים מִבֵּית הַמֶּלֶךְ.

ספרי פר' שופטים כ, ב"ב קכב: רמב"ם הל' שמיטה פי"ג, ספר המצוות לא תעשה קס"ט-קע, סמ"ג לאוין רע"ו-רעז.

מִצְוָה תקה

שֶׁלֹּא יִטֹּל שֵׁבֶט לֵוִי חֵלֶק בַּבִּזָּה (לֹא תַּעֲשֶׂה רצ"ט)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יִטֹּל כָּל שֵׁבֶט לֵוִי חֵלֶק בַּבִּזָּה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יח, א-ב) 'לֹא יִהְיֶה לַכֹּהֲנִים חֵלֶק וְגוֹ'. וְנַחֲלָה לֹא יִהְיֶה לוֹ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הַיּוֹצֵא לַמִּלְחָמָה מְסַכֵּן נַפְשׁוֹ לָמוּת לַהֲרֹג אוֹ לֵהָרֵג, וּכְשֶׁנִּצַּח וְהֵבִיא הַשָּׁלָל בְּדָמוֹ הֱבִיאוֹ וּקְנָאוֹ, וְכֵן מָצִינוּ בְּדָוִד מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל (שמואל ב כג, טו-יז) 'וַיִּתְאַוֶּה דָּוִד וַיֹּאמַר מִי יַשְׁקֵנִי מַיִם מִבְּאֵר בֵּית לֶחֶם אֲשֶׁר בַּשָּׁעַר. וַיִּבְקְעוּ שְׁלֹשֶׁת הַגִּבֹּרִים בְּמַחֲנֵה פְלִשְׁתִּים וַיִּשְׁאֲבוּ מַיִם מִבְּאֵר

משנה הלכות

ראובן אחד שער יהודה אחד שער לוי אחד". ופסק הסמ"ג (מצוה רע"ז) דלעתיד לבוא הלויים נוטלין חלק בארץ, והאחרונים הקשו עליו, והברית משה תירץ על פי מה דאיתא ש'עתידה ארץ ישראל להיות ככל העולם כולו'[ח] וממילא יהיה כל העולם כארץ ישראל, וחוץ מארץ ישראל שנכרתה עליה ברית הלויים נוטלים חלק[ט].

תקה) גדרי הלאו. שבט לוי מוזהרין שלא יטלו חלק בביזה בשעה שכובשין את הערים, ובין לוי ובין כהן שנטל חלק בביזה לוקה[א].

מלקות. ונראה דוקא בנטל ואכלו או ביערו מן העולם, אבל נטל והוא בעין יחזיר מה שנטל ולא ילקה, דומיא דמי שנטל נחלה בארץ דמעבירין אותו ממנה ואינו לוקה, ואפשר דלאו זה לא ניתן לתשלומין, ושאני נחלה דקרקע אינה נגזלת והוה לעולם כאילו לא נטל כלום במציאות, ולפיכך אינו לוקה, ועל כרחך צריך לומר כן דאי ניתן

ז. ע"ע חידושי רבינו יוסף נחמיה עה"ת פר' וירא ד"ה כי ידעתיו. **ח.** עיין פסיקתא רבתי אות א. ועיין ברמב"ם הל' מלכים פי"א הל"ד. **ט.** עיין בשו"ת משנה הלכות מה"ת ח"ב סי' תל"ה. **תקה) א.** רמב"ם הל' שמיטה פי"ג ה"י.

בֵּית לֶחֶם אֲשֶׁר בַּשַּׁעַר וַיִּשְׁאוּ וַיָּבִאוּ אֶל דָּוִד וְלֹא אָבָה לִשְׁתּוֹתָם וַיַּסֵּךְ אֹתָם לַה'. וַיֹּאמֶר חָלִילָה לִי ה' מֵעָשֹׂתִי זֹאת הֲדַם הָאֲנָשִׁים הַהֹלְכִים בְּנַפְשׁוֹתָם וְלֹא אָבָה לִשְׁתּוֹתָם'. וּפֵרֵשׁ בְּמְצוּדַת דָּוִד (שם, יז) 'וְכִי אֶשְׁתֶּה דַּם הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר הָלְכוּ בְּסַכָּנַת נַפְשׁוֹתָם'[ב]. וְשַׁבָּט לֵוִי כֵּיוָן שֶׁלֹּא הָלְכוּ בַּמִּלְחָמָה אֵין רָאוּי לָהֶם לִקַּח חֵלֶק בְּמַה שֶׁקָּנוּ הֵם בְּנַפְשׁוֹתָם. גַּם כִּי שֵׁבֶט לֵוִי צְרִיכִים לְהָשִׂים שָׁלוֹם וְאֵין לָהֶם דָּבָר שֶׁבָּא עַל יְדֵי מִלְחָמָה (עיין חינוך).

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

מִצְוָה תקו

לָתֵת זְרוֹעַ וּלְחָיַיִם וְקֵבָה (מִצְוַת עֲשֵׂה ר"ז)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִתֵּן לַכֹּהֵן הַזְּרוֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּבָה מִכָּל בְּהֵמָה טְהוֹרָה שֶׁנִּשְׁחֲטָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יח, ג) 'וְזֶה יִהְיֶה מִשְׁפַּט הַכֹּהֲנִים וְגוֹ' וְנָתַן לַכֹּהֵן הַזְּרֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּבָה'.

משנה הלכות

לתשלומין אין לוקין עליו אף על פי שלא שילם, אלא הנכון דלאו זה לא ניתן לתשלומין כך כתב הרדב"ז ז"ל, אבל החינוך כתב דניתן לתשלומין וצריך עיון[ג]. ועיין בסמ"ע ובש"ך בחושן משפט (סי' צ"ז) מה שפירשו בדעת הרמב"ם שכתב ב'אבד המשכון של אלמנה או נשרף קודם שהחזיר לוקה', ועיין להלן במצוה תקצ"א. ומדברי הרדב"ז יש ראייה למה שכתב בקצות החושן (חו"מ שם), עיין שם ודו"ק כי קיצרתי מאוד.

שאר פרטים. ויש להסתפק בנטל חלק ונתנו מיד לישראל אי עובר בלאו. וכל אלו נאמרים בארץ ישראל אבל במלחמת שאר ארצות שכובש מלך ישראל הרי חלק הכהנים והלויים בביזת אותן הארצות ככל ישראל[ד]. ולדעת הסמ"ג לעתיד לבוא גם אלו יקחו חלק במלחמת הארץ, אלא שלימות המשיח לא יהיו עוד מלחמות ושלום וצדק יהיה בשערים. ונוהגת מצוה זו בזמן הבית בשבט הלוי, והעובר ונוטל חלק להרמב"ם[ה] לוקה, ולהחינוך הוא לאו שניתן לתשלומין ואינו לוקה.

תקו) גדרי המצוה. אדם מישראל בין איש ובין אשה, חוץ מכהנים ולויים, שישחטו או אחרים ישחטו בשבילם אחד מג' מיני בהמה טהורה או שלשתן יחד, חייב ליתן

ב. ועיין ב"ק סא. ג. ועיין משנה למלך שם, ובמנחת חינוך. ד. רמב"ם שם הי"א. ה. שם ה"י.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי הַפְּשָׁט אָמְרוּ חַז"ל (עיין חולין קלד:) כִּי בִּזְכוּת פִּינְחָס אֲבִי אֲבִיהֶם שֶׁקִּנֵּא לֵאלֹקִים עַל דְּבַר כָּזְבִי וּמָסַר נַפְשׁוֹ לַהֲרֹג נְשִׂיא שֵׁבֶט מִיִּשְׂרָאֵל עַל קְדֻשַּׁת הַשֵּׁם, זָכָה הוּא וְאֶחָיו וּבָנָיו אַחֲרָיו לְעוֹלָם בְּמַתָּנָה זוֹ מֵאִתּוֹ יִתְבָּרַךְ, בִּזְרוֹעַ כְּנֶגֶד 'וַיִּקַּח רֹמַח בְּיָדוֹ' (במדבר כה, ז), הַלְּחָיַיִם בִּזְכוּת שֶׁהִתְפַּלֵּל עַל צַעֲרָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל, כְּדִכְתִיב (תהלים קו, ל) 'וַיַּעֲמֹד פִּינְחָס וַיְפַלֵּל', וְהַקֵּבָה כְּנֶגֶד 'הָאִשָּׁה אֶל קָבָתָהּ' (במדבר שם ח). וּמִכָּאן לְמֵדִים שֶׁכָּל הַמּוֹסֵר נַפְשׁוֹ וּמְקַדֵּשׁ שֵׁם שָׁמַיִם בְּפַרְהֶסְיָא זוֹכֶה לוֹ וּלְדוֹרוֹתָיו אַחֲרָיו, וְהַקֶּרֶן קַיֶּמֶת לוֹ לָעוֹלָם הַבָּא (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה רעא). וְהָרַמְבַּ"ם (מורה נבוכים ח"ג פל"ט) כָּתַב כִּי הָאֵיבָרִים הָאֵלּוּ רֵאשִׁית הֵם וְלָכֵן נִתְּנוּ לְמִשְׁרְתֵי ה' לְכָבוֹד, הַלְּחָיַיִם הֵם רֵאשִׁית הַגּוּף, הַזְּרוֹעַ רֵאשִׁית הָאֵיבָרִים הַמִּשְׁתָּרְגִים מִן הַגּוּף, הַקֵּבָה רֵאשִׁית

משנה הלכות

מהם לכהן הזרוע והלחיים והקיבה[א], ואין חילוק בין שוחט לעצמו או לאחרים[ב], ואפילו שוחט לרפואה או לכלבים חייב[ג]. נמצאת הבהמה טריפה פטור[ד].

גדרי המתנות. והזרוע הוא של ימין מפרק הארכובה עד כף של יד, שהן ב' אברים זה מעורה בזה[ה]. והלחיים מן הפרק של לחי עד הפרק של גרגרת, טבעת גדולה, עם הלשון שביניהם, ונותנן לכהן בעורן ובצמרן[ו]. והקיבה בחלב שעליה ובחלב שבתוכה, ונהגו הכהנים להניח החלב לבעלים[ז]. והרי אלו נקראים מתנות כהונה[ח].

חיובי המתנות והזוכים בהן. אינו נוהג בחיה ועוף[ט]. אוכל אדם מבהמה קודם שהורמו מתנותיה ולא הוי כאוכל טבלים[י]. נוהגת בבהמה של חולין ולא במוקדשים[יא]. כהן קצב מוכר בשר חייב במתנות[יב]. כהנת אף על פי שנשאת לישראל אוכלת המתנות ובעלה ישראל אוכל בשבילה[יג]. אין שם כהן מעלה המתנות בדמים ואוכלן, ונותן הדמים לכהן כשימצא[יד]. חללה אינה אוכלת, וכן כהן חלל[טו]. ספק בכור חייב במתנות ממה נפשך, שאם בכור הוא כולו לכהן, ואם לאו יש לו מתנות[טז]. ועיין בשולחן ערוך[יז] לענין כלאים מתיש

תקו) א. רמב"ם הל' בכורים פ"ט ה"א. יו"ד סי' ס"א סעיף א. מנחת חינוך. **ב.** רמב"ם שם ה"ה. **ג.** שם ה"ו. **ד.** יו"ד שם ס"ו. **ה.** רמב"ם שם הי"ח. יו"ד שם ס"ב. **ו.** רמב"ם שם הי"ח-יט. יו"ד שם ס"ג. **ז.** רמב"ם שם הי"ט. יו"ד שם ס"ד. **ח.** רמב"ם שם ה"א. **ט.** רמב"ם שם ה"ה. יו"ד שם סי"ז. **י.** רמב"ם שם הי"ד. יו"ד שם ס"ה. **יא.** רמב"ם שם ה"א. יו"ד שם סי"ט. **יב.** רמב"ם שם ה"ט. יו"ד שם סכ"ד. **יג.** רמב"ם שם ה"כ. יו"ד שם ס"ח. **יד.** יו"ד שם ס"י. **טו.** רמב"ם שם ה"כ. **טז.** רמב"ם שם ה"ג. **יז.** יו"ד שם סי"ח. ועיין רמב"ם שם ה"ה.

הַמְּעַיִם (מובא במצודת דוד שם. וברמב"ן ורבינו בחיי דברים יח, ג). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז שֶׁהָאָדָם יִתֵּן אֶל לִבּוֹ שֶׁאֵלּוּ הַשְּׁלֹשָׁה אֵיבָרִים צְרִיךְ לְקַדֵּשׁ בְּיוֹתֵר בַּאֲכִילָה, 'הַזְּרֹעַ' שֶׁמֵּבִיא הַמַּאֲכָל לַפֶּה, 'הַלְּחָיַיִם' שֶׁהֵם לוֹעֲסִים הַמַּאֲכָל, 'וְהַקֵּבָה' שֶׁבּוֹ נֶעֱכָּל הַמַּאֲכָל. וּלְתַקֵּן הַמַּעֲשֶׂה וְהַדִּבּוּר וְהַמַּחֲשָׁבָה, וְהַקֵּבָה כְּנֶגֶד הַמַּחֲשָׁבוֹת[יח].

חוֹלִין קל.: רמב"ם הל' ביכורים פ"ט, ספר המצוות מצות עשה קמ"ג, סמ"ג עשין קמ"ב, יורה דעה סי' ס"א.

מִצְוָה תקז

לְהַפְרִישׁ תְּרוּמָה (מִצְוַת עֲשֵׂה ר"ח)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַפְרִישׁ מִן הַדָּגָן וְתִירוֹשׁ וְיִצְהָר תְּרוּמָה גְּדוֹלָה וְלִתְּנָהּ לַכֹּהֵן, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יח, ד) 'רֵאשִׁית דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ וְגוֹ' תִּתֶּן לוֹ'.

משנה הלכות

וצביה, ולהיפוך וכן תיש ועז וכבש. כוי חייב במתנות[יט]. בהמת שותפים חייבת[כ].

נתינתן ואכילתן. ונותן לכל כהן שירצה, ואפילו לכהנת, ואפילו נשואה לישראל[כא]. כהן נותנה אפילו לכלבו, ואם אכלן צריך לאכלן צלי דרך גדולה[כב]. ונוהג בזמן הבית, ודעת הרבה גדולי הפוסקים שנוהג גם בזמן הזה[כג], והחתם סופר ז"ל[כד] נהג בכל יום טוב לשחוט בהמה ולהפריש מתנות כהונה ממנה, ואשרי מי שיכול לקיימם, ועוד פרטי דינים עיין ביורה דעה (סי' ס"א).

תקז) חיוב תרומה מהתורה. קיום המצוה, דעת הרמב"ם דכל אוכל אדם שנשמר וגידולו מן הארץ חייב בתרומה מן התורה, חוץ מן הירקות שהם מדרבנן[א], והראב"ד[ב] והתוס'[ג] ועוד ראשונים חולקים דאינו חייב מהתורה רק ה' מיני דגן ותירוש ויצהר בלבד, וכל שאר המינים חוץ מאלו וכל פירות אילנות פטורין מן התורה וחייבים מדברי סופרים[ד].

פירות הפטורים. מתנות עניים והפקר והקדש פטורין[ה], פירות שמיטה

יח. ע"ע אברבנאל דברים יח, א-ח. **יט.** רמב"ם שם. יו"ד שם סי"ז. **כ.** רמב"ם שם ה"ז. **כא.** רמב"ם שם הי"ז וה"כ. יו"ד שם ס"ז-ח. **כב.** רמב"ם שם ה"כ והכ"ב. יו"ד שם סי"ב-יג. **כג.** שם סכ"א. **כד.** שו"ת חתם סופר יו"ד סימן ש"א. **תקז) א.** רמב"ם הל' תרומות פ"ב ה"א. **ב.** שם הל' מעשר פ"א ה"ט. **ג.** בכורות נד. ד"ה ושני מינין בעלמא דרבנן. **ד.** עיין כסף משנה ומשנה למלך הל' תרומות ריש פ"ב. מנחת חינוך. **ה.** רמב"ם הל' תרומות פ"ב ה"י-יא.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁהַדָּגָן וְתִירוֹשׁ וְיִצְהָר הֵם עִקַּר מִחְיָתָם שֶׁל בְּרִיּוֹת, וְהָעוֹלָם כֻּלּוֹ שַׁיָּךְ לַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, עַל כֵּן רָאוּי לָאָדָם לִזְכֹּר אֶת בּוֹרְאוֹ עַל הַבְּרָכָה אֲשֶׁר בֵּרְכוֹ, וַיַּפְרִישׁ קְצָת מִמֶּנּוּ לִשְׁמוֹ בָּרוּךְ הוּא, וְיִתְּנֶנּוּ לִמְשָׁרְתָיו הַכֹּהֲנִים הָעוֹסְקִים תָּמִיד בִּמְלֶאכֶת שָׁמַיִם טֶרֶם יִגַּע בּוֹ יַד הָאָדָם וְיֵהָנֶה מִמֶּנּוּ כְּלָל. וּמִן הַיְסוֹד הַזֶּה אִיתָא (חולין קלז:) 'חִטָּה אַחַת פּוֹטֶרֶת אֶת כָּל הַבְּרִי' מֵהַתּוֹרָה, כִּי לִזְכִירוֹת הָאַדְנוּת אֵין הֶפְרֵשׁ בֵּין רַב לִמְעַט, אֲבָל רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל (שם) הוֹסִיפוּ לָתֵת בּוֹ שִׁעוּר שֶׁיִּתְעוֹרֵר בּוֹ לֵב הָאָדָם בָּעָנָן יוֹתֵר, כִּי לֹא יָשִׁית לִבּוֹ עַל הַמְּעוּט כְּמוֹ עַל הַמֶּרְבֶּה, כִּי

משנה הלכות

פטורין[ו], לקח תבואה ממורחת פטורה מתרומה, אבל לקח קודם מירוח ומירח חייב[ז]. ואין חילוק בין טבל טהור לטמא לענין תרומה[ח].

הפרשתו. מן התורה תרומה אין לה שיעור, ונתנו חכמים שיעור עין יפה נותן אחד מארבעים, בינוני אחד מחמישים, עין רעה אחד משישים[ט]. תורמין מאומד[י], ומצוה להפריש מן היפה[יא].

דברים הקובעים לתרומה. וששה דברים קובעים לתרומה ומעשר, א) חצר, כלומר שיביא התבואה לחצירו או לביתו אחר שנגמרה מלאכתה, ב) המקח, כלומר המוכר תבואה, ג) האש, כלומר שבישלן על האש, ד) המלח, כלומר כבשן במלח, ה) התרומה, שהפריש מהן תרומה, ו) השבת, שנכנס שבת עליהן[יב]. קודם שנקבעו למעשר אוכל מהן ארעי[יג].

מין על שאינו מינו. אין תורמין מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש, ולא מן התלוש על המחובר, וכן להיפוך, ולא ממין על שאינו מינו, ולא מפירות חוץ לארץ על פירות ארץ ישראל ולא מפירות ארץ ישראל על פירות חוץ לארץ, לא מן הפטור על החיוב, ולא מן החיוב על הפטור, ואם תרם אין תרומתו תרומה, לא מן הרע על היפה, ולא מדבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה, ולא מן הלח על היבש, ולא מן היבש על הלח ואם תרם תרומתו תרומה[יד].

שאר פרטי דינים. מפרישין על ידי שליח[טו], ובמחשבה[טז], ומשלו על חבירו[יז], ואיתא בשאלה כהקדש[יח]. שותפות עכו"ם חייב[יט],

---

ו. שם הל' מתנות עניים פ"ו ה"ה. **ז.** שם הל' מעשר פ"ב ה"ב, ועיין מנחת חינוך שיש חולקים. **ח.** רמב"ם שם הי"ד. **ט.** שם פ"ג ה"א-ב. **י.** שם ה"ד. **יא.** שם פ"ה ה"א. יו"ד שם ס"נ. **יב.** רמב"ם שם הל' מעשר פ"ג ה"ג. יו"ד סי' של"א ספ"א. **יג.** רמב"ם שם ה"א. יו"ד שם ס"פ. **יד.** רמב"ם שם הל' תרומות פ"ה ה"ט-י-יא-יב. יו"ד שם סנ"א-נב-נג-נד-נה-נו. **טו.** רמב"ם שם פ"ד ה"א. יו"ד שם סכ"ז. **טז.** רמב"ם שם הט"ז. יו"ד שם סמ"ד. **יז.** רמב"ם שם ה"ב. יו"ד שם ספ"ג. **יח.** מנחת חינוך. **יט.** שם פ"א ה"כ. יו"ד שם סי"א.

זֶה מִטַּבַּע הָאָדָם וְהֶרְגֵּלוֹ שֶׁיִּשְׂמַח בְּמַאֲכָל רַב (חינוך). גַּם בָּא לְהוֹרוֹת כִּי עֲשִׂיַּת מִצְוַת יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ פּוֹטֵר וְלֹא הַנְּתִינָה, וְלָכֵן 'חִטָּה אַחַת פּוֹטֶרֶת אֶת הַכְּרִי', וְהָבֵן (טעמי מצות (לר"מ הכבלי) מצות עשה רט).

מס' תרומות, רמב"ם הל' תרומות, ספר המצוות מצות עשה קכ"ו, סמ"ג עשין קל"ג, יורה דעה סי' של"ר.

מִצְוָה תקח

מִצְוַת רֵאשִׁית הַגֵּז (מִצְוַת עֲשֵׂה ר"ט)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִתֵּן רֵאשִׁית גֵּזַּת הַצֹּאן לַכֹּהֵן, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יח, ד) 'וְרֵאשִׁית גֵּז צֹאנְךָ תִּתֶּן לוֹ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּתְבָּאֵר לְעֵיל בְּמִצְוַת מַעֲשֵׂר בְּפָרָשַׁת קֹרַח (מצוה שצה), שֶׁלְּפִי שֶׁלֹּא נָתַן לָהֶם נַחֲלָה בְּתוֹךְ יִשְׂרָאֵל בַּקַּרְקָעוֹת וְלֹא בַּבִּזָּה, זִכָּה לָהֶם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כָּל צָרֶךְ מִחְיָתָם מֵאֲחֵיהֶם, וְנָתַן לָהֶם תְּרוּמוֹת וּמַעֲשְׂרוֹת שֶׁהֵם לַחְמָם וְיֵינָם, וּזְרוֹעַ וּלְחָיַיִם וְקֵבָה אֲכִילַת בָּשָׂר,

משנה הלכות

פירות ארץ ישראל שיצאו לחוץ לארץ פטורין, והוא שמרחן בחוץ לארץ, אבל מרחן בארץ ישראל ונתחייבו כבר לא נפטרו מפני שיצאו לחוץ לארץ[ב]. ויש להזהיר על הלוקחין פירות ארץ ישראל שידעו בבירור שנפרש מהן תרומות ומעשרות. ונוהג בזמן שישראל על אדמתן דאורייתא בזכרים ונקבות, ובזמן הזה נחלקו הפוסקים אי דאורייתא או דרבנן, ומפרישין לכתחילה כל שהוא, ומאבדין אותו.

תקח) גדרי החיוב. קיום המצוה, מי שיש לו חמש כבשים או יותר בעדרו חייב בראשית הגז[א], כלומר כשגוזז הצמר של הרחלים נותן חלק ממנה לכהן. ומן התורה אין לה שיעור כתרומה, ומדברי סופרים שלא יפחות מאחד משישים[ד].

איזה צמר חייב. ואינו חייב אלא מכבשים בלבד, זכרים ונקבות[ג], ונוהג בכלאים ובכוי ובטריפה[ד]. אינו חייב עד שיהא בגיזה שלהן לא פחות ממשקל שישים סלע, ושיהיה גיזת כל אחת מחמישתן לא פחות ממשקל י"ב סלעים, היתה אחת מהן גוזזת פחות מי"ב סלע, אע"פ שחמישתן גוזזות שישים סלע או

כ. רמב"ם שם הכ"ב, ועיין משנה למלך שם. יו"ד שם סי"ב. **תקח) א.** רמב"ם הל' בכורים פ"י הי"ג. יו"ד סי' של"ג ס"ט. **ב.** רמב"ם שם ה"א. יו"ד שם. **ג.** רמב"ם שם ה"ד. יו"ד שם ס"ב. **ד.** רמב"ם שם ה"ז.

וְחֶלְקָם בְּקָדְשֵׁי קָדָשִׁים וּבְקָדְשִׁים קַלִּים, וְרֵאשִׁית הַגֵּז לְצֹרֶךְ מַלְבּוּשֵׁיהֶם, וּשְׁדֵה אֲחֻזָּה וְגֶזֶל הַגֵּר וַחֲרָמִים וּפִדְיוֹן בְּכוֹרוֹת לִשְׁאָר הוֹצָאוֹת וּצְרָכִים שֶׁצָּרִיךְ הָאָדָם (חינוך. מצודת דוד (רדב"ז) מצוה ערב). עוֹד טַעַם דְּהַגֵּה כְּתִיב (דברים ח, ד) 'שִׂמְלָתְךָ לֹא בָלְתָה', וְאָמְרוּ דְּעַמּוּד הֶעָנָן הָיָה מְגַהֵץ אֶת מַלְבּוּשֵׁיהֶם, וְעַמּוּד הֶעָנָן בָּא לְיִשְׂרָאֵל בִּזְכוּת אַהֲרֹן, וְלָכֵן 'רֵאשִׁית גֵּז צֹאנְךָ תִּתֶּן לוֹ' וּלְבָנָיו הַכֹּהֲנִים (תפארת יהונתן (אייבשיץ) פר' שופטים ד"ה וראשית גז). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז כִּי שֶׂה פְּזוּרָה יִשְׂרָאֵל, וְיָבֹא הַכֹּהֵן וִיכַבֵּל רֵאשִׁית הַגֵּז וּלְכַפֵּר עַל שֶׂה פְּזוּרָה, וּתְפִלָּתוֹ נִשְׁמַעַת לְהוֹעִיל וּלְהַצְלִיחַ (עיר מקלט (לידא) מצוה תקח).

חולין קלה.: רמב"ם הל' בכורים פ"ז, ספר המצוות מצות עשה קמ"ד, סמ"ג עשין קמ"ג, יורה דעה סי' של"א.

משנה הלכות

יותר פטורין[ח]. היה צמרן קשה ואינו ראוי ללבישה פטורין[ט]. היה הצמר אדום או שחור או כל צבע חייב, גזז הצמר וצבעו קודם שנתן פטור, הלבינו קודם שנתנו חייב, התולש צמר רחלים בידו חייב[י]. הגוזז המתה פטור[יא].

בעלים החייבים. הפריש ואבד חייב באחריותו עד שיתן לכהן, העושה כל גיזותיו ראשית דבריו קיימין[יב]. שותפין שיש בחלק כל אחד כשיעור חייבין[יג]. אינו נוהג בעכו"ם, לקח צמר מעכו"ם פטור[יד]. ואינו נוהג במוקדשין, ואם הן קדשים שנפדו חייבין[טו].

הפרשתה ושאר פרטים. ומצותה להפריש בתחילה, הפריש בין באמצע ובין בסוף יצא, גזז אחת ומכר גיזתה ואחר כך גזז שניה ומכר, וכן כולהו הכל מצטרף לראשית הגז וחייב אפילו לאחר כמה שנים, מפרישין מן החדש על הישן, היה לו רחל אחת וגזזה ואח"כ קנה עוד עד לשיעור אינן מצטרפות לשעבר[טז]. נותן אדם גיזתו לכהנים הרבה ובלבד שיתן לכל אחד לא פחות ממשקל חמש סלעים אחר שילבנו הכהן[יז]. ונותנין אותו לכהנת, ואף על פי שנשואה לישראל, כמתנות בהמה[יח]. ונוהג בזמן הבית, ובזמן הזה נהוג עלמא כר' אילעי דפטור.

ח. ראה רש"י דברים שם. ועיין פסיקתא דרב כהנא יא, כא. **ט.** תענית ט. **י.** ירמיה נ, יז. **יא.** שם הי"ג. יו"ד שם ס"ט. **יב.** רמב"ם שם ה"ד. יו"ד שם ס"ב. **יג.** רמב"ם שם ה"ו. יו"ד שם ס"ד בהגה. **יד.** שם ה"ז. יו"ד שם ס"ד. **טו.** רמב"ם שם ה"ח. יו"ד שם ס"ה-ו. **טז.** שם הט"ו. יו"ד שם סי"א-יב. **יז.** רמב"ם שם הט"ז. יו"ד שם סי"ג. **יח.** רמב"ם שם הי"ז. יו"ד שם סי"ד.

מִצְוָה תקט

לִהְיוֹת כֹּהֲנִים וּלְוִיִּם עוֹבְדִין בְּמִשְׁמָרוֹת (מִצְוַת עֲשֵׂה ר"י)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיִּהְיוּ הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם עוֹבְדִים בַּמִּקְדָּשׁ לְמִשְׁמָרוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יח, ז-ח) 'וְשֵׁרַת בְּשֵׁם ה' אֱלֹקָיו כְּכָל אֶחָיו הַלְוִיִּם הָעֹמְדִים שָׁם וְגו'. חֵלֶק כְּחֵלֶק יֹאכֵלוּ' וְגו'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי מִתַּכְסִיסֵי מַלְכוּת לְהְיוֹת חֵילוֹת הַמֶּלֶךְ הַמְמֻנִּים לְשָׁרְתוֹ יוֹדְעִים כָּל אֶחָד יוֹמוֹ וּזְמַנּוֹ וּמְקוֹמוֹ הַקָּבוּעַ, וּבְכָךְ תֵּעָשֶׂה כָּל הַמְּלָאכָה עַל מְכוֹנוֹ, וְאִם לֹא יִהְיוּ מִשְׁמָרוֹת יְדוּעִים לִפְעָמִים יָבֹאוּ כֻּלָּם וְיִשָּׁרְתוּהוּ, וְלִפְעָמִים יִתְעַצְּלוּ מִלָּבֹא וְנִמְצֵאת עֲבוֹדַת הַמֶּלֶךְ בְּטֵלָה וּבְלִי

משנה הלכות

תקט) מספר המשמרות. משה רבינו ע"ה חילק את הכהנים לח' משמרות, ד' מאלעזר וד' מאיתמר, שמואל הנביא ודוד המלך ע"ה חילקו עוד לעשרים וארבע משמרות, שיהיו עובדים במקדש כל שבוע משמר אחד, ובכל שבת מתחלפין משמר יוצא ומשמר נכנס עד שעברו כ"ד שבועות ואח"כ חוזרין חלילה[א].

ברגלים. ומשמרות אלו היו כל השנה, אבל ברגלים כל כהן שבא ברגל עובד וחולק עם אנשי המשמר יחדיו[ב]. ודוקא בקרבנות הבאים מחמת הרגל ובעבודת שתי הלחם ובחילוק שתי הלחם של עצרת ובחילוק לחם הפנים, אבל נדרים ונדבות ותמידין ועבודת לחם הפנים שייך למשמר שזמנו קבוע באותו רגל שנאמר 'חלק כחלק יאכלו לבד ממכריו על האבות'[ג].

כהן בקרבן עצמו. כל כהן שיש לו קרבן שלו להקריב הרי זה בא למקדש בכל יום שירצה ומקריב לעצמו שנאמר (דברים יח, ו-ז) 'ובא בכל אות נפשו וגו'. ושרת בשם ה', ואפילו חטאות ואשמות הוא מקריב ומכפר על ידי עצמו, והעור של קרבנו שלו הוא, ואוכלו לעצמו, ואם רצה ליתן לכהן אחר להקריבו נותן ועורו ובשרו יעשה בו כרצונו[ד]. היה כהן בעל מום שהביא קרבן, נותן לאנשי משמר להקריב כישראל כיון שאינו ראוי להקריב, היה זקן או חולה אם יכול להקריב על ידי הדחק נותן לכל כהן שירצה, והעור והבשר לאנשי המשמר דאכילה על ידי הדחק לא שמה אכילה[ה]. היה כהן גדול אונן ורצה להקריב, על ההקרבה עושה שליח כיון דבר הקרבה הוא, והבשר לאנשי משמר כיון שאינו אוכל[ו].

תקט) א. רמב"ם הל' כלי המקדש פ"ד ה"ג. **ב.** שם ה"ד. **ג.** שם ה"ה-ו. **ד.** שם ה"ז. **ה.** שם ה"ח. **ו.** שם ה"י, וכסף משנה שם.

סֵדֶר (עיין חינוך). גַּם כִּי מִן הָרָאוּי לִמְשָׁרְתֵי ה' הַמֶּלֶךְ לְהִנָּפֵשׁ מִזְּמַן לִזְמַן, וּבְאִם יִהְיֶה לָהֶם מִשְׁמָרוֹת קְבוּעִים יַעַבְדוּ יוֹתֵר בִּזְרִיזוּת כָּל אֶחָד בְּמִשְׁמַרְתּוֹ וְיִנָּפֵשׁ אַחֲרָיו, לֹא כֵן אִם לֹא יוּכְלוּ לְהִנָּפֵשׁ מֵחֲמַת הַבִּלְבּוּל. זוֹלַת כִּי הוּא גָּדֵר גָּדוֹל שֶׁלֹּא יִתְקוֹטְטוּ הַכֹּהֲנִים בֵּינֵיהֶם, וּכְבָר יָדַעְתָּ אֵיךְ הָיוּ דּוֹחֲפִין זֶה אֶת זֶה בַּעֲבוֹדַת הַמִּקְדָּשׁ עַד הֲכָה אַחַד מֵהֶם, וְהָיוּ מִצְטַעֲרִין עַל טָמְאַת סַכִּין עַד שֶׁיָּדְעוּ שֶׁעֲדַיִן מְפַרְכֵּם (עיין יומא כג.), וּכְדֵי לָצֵאת כָּל אֵלּוּ 'חֵלֶק כְּחֵלֶק יֹאכֵלוּ' בְּמִשְׁמָרוֹת (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה ריא)[ז].

סוכה נה: תענית כז. רמב"ם הל' כלי המקדש פ"ד, ספר המצוות מצות עשה ק"ו, סמ"ג עשין קע"ב.

מִצְוָה תקי

שֶׁלֹּא לְקַסֵּם (לֹא תַּעֲשֶׂה ש')

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְקַסֵּם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יח, י) 'לֹא יִמָּצֵא בְךָ וְגוֹ' קֹסֵם קְסָמִים'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי בְּאֵלּוּ דְּבָרִים כֻּלָּם שֹׁרֶשׁ דָּבָר נִמְצָא בָּהֶם, וְלָכֵן מָנְעָה הַתּוֹרָה שֶׁיֵּשׁ לָחוּשׁ שֶׁמָּא יִטְעוּ בָּהֶם הֶהָמוֹן וְיַחְשְׁבוּ בִּשְׁבִיל שֶׁיָּבְאוּ קְצָת מֵהַדְּבָרִים שֶׁיַּגִּידוּ לָהֶם בַּעֲלֵי הַקֶּסֶם וְיֹאמְרוּ שֶׁכָּל הַפְּעֻלּוֹת

משנה הלכות

אנשי מעמד. נביאים הראשונים תקנו שיתמנו אנשי מעמד כ"ד משמרות, והם שלוחי דישראל לעמוד על קרבנות ציבור, ועל כל משמר היה ממונה אחד הנקרא ראש המעמד[ח]. ומתענים יום ב' וג' וד' וה' ומרבים בתפילות לה' על ישראל[ט]. ונוהג בזמן הבית בזכרי הכהונה.

תקי) גדרי הלאו. קוסם זה העושה מעשה שמסיר ומפנה מחשבתו מכל הדברים שיאמר דברים העתידים להיות, ויש שמשתמשים בחול או באבנים, ויש שגוחן לארץ וצועק בקול, ויש מסתכל במראה של ברזל או של עששית ומדמה ואומר, ויש מי שאוחז ומקבל בידו מקל ונשען עליו ומדבר[א].

ז. וע"ע אורות המצוות מצוה תצח. ח. רמב"ם שם פ"ו ה"א. ט. שם ה"ג-ד-ה. **תקי) א.** רמב"ם הל' עכו"ם פי"א ה"ו.

בָּעוֹלָם סִבָּתָם הֵם הַכֹּחוֹת וְהַמַּזָּלוֹת, וְיֹאמְרוּ עָזַב ה' אֶת הָאָרֶץ חַס וְחָלִילָה, אֲבָל יֵשׁ חִיּוּב לָדַעַת שֶׁיֵּשׁ כֹּחַ בְּיַד הַצַּדִּיק לְשַׁנּוֹת הַמַּזָּל בִּזְכוּתוֹ (חינוך. ועיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רצב). וְהָרַמְבַּ"ם (ספר המצוות לא תעשה לא) כָּתַב 'עִנְיַן הַקְּסָמִים הוּא הַמְּנִיעַ כֹּחוֹ וּמַחֲשַׁבְתּוֹ לַחְשֹׁב בִּמְיֻחָד מִמִּינֵי הַתְּנוּעָה, כַּאֲשֶׁר יַעֲשׂוּ בַּעֲלֵי הַכֹּחוֹת כֻּלָּם כְּדֵי שֶׁגַּיְדוּ מַה שֶּׁיִּתְחַדֵּשׁ קֹדֶם הֱיוֹתוֹ, וְאָמְנָם יִתְאַמֵּת לָהֶם זֶה בִּהְיוֹתוֹ כֹּחַ הַמַּחֲשָׁבָה וְהַשִּׁעוּר מֵהֶם חָזָק מְאֹד'[ב]. וְכָל זֶה מִדֶּרֶךְ הִתְבּוֹדְדוּת וְהַמַּחֲשָׁבָה הַחֲזָקָה בַּדְּבָרִים אֲשֶׁר הוּא רוֹצֶה לְהַגִּידוֹ יֵדְעוּ בָּהֶם מַה שֶּׁיֵּדְעוּ, וּמִכָּל מָקוֹם מַמָּשׁוּת יְדִיעָה יֵשׁ בָּהֶם אַף כִּי לֹא בְּרוּרָה הַיְדִיעָה. וַאֲפִלּוּ בַּשֵּׁדִים אֵין כֹּחַ לָדַעַת הָעֲתִידוֹת אֶלָּא

משנה הלכות

ואחד הקוסם ואחד השואלו אסורים, אלא שהקוסם לוקה והשואל מכין אותו מכות מרדות[ג].

דרכי הקוסם. והעיד הרמב"ם ז"ל[ד] שהוא ראה זה במערב פעם אחת. ומהם מי שמיישר החול ויעשה בו צורות, וזה יעשו הרבה בני אדם במערב, ומהם מי שישליך אבנים דקים בחתיכות עור ויאריך להביט בהם ואחר כך יספר דברים וכו', וזה מפורסם בינינו ועשו אותם תמיד לעינינו הישמעאלים והישמעאליות, ע"כ והסמ"ק (סי' קמג) כתב ששואלין אותו ואומר כל שיהיה על ידי השם או על ידי שדים או על ידי השבעות. והסמ"ג[ה] כתב 'קוסם קסמים כשיוצאין לדרך בודקין בקסמים קודם צאתם ולוקחין קסמים מעץ מקלפין אותם מצד אחד, ומצד שני מניח הקליפה וזורקו מיד, אם כשנפל נמצאת הקליפה למעלה זהו איש, ואח"כ זורק עוד, אם מחשוף הלבן עולה למעלה אומר זה אשה, הרי איש ואחר כך אשה זהו סימן טוב, ואם מחשוף הלבן נראה תחילה ואחר כך הקליפה, אשה ואחר כך איש וזה רע, ואם הקליפה למעלה בשניהם זה בינונית, ועדיין עושים כן באשקלונא', והרי כתבתי לך כמה אופנים והכלל כל אופן כזה וכיוצא בו אסור.

שאר פרטים דינים. ואסור לחולה לשאול בקסמים היכא דליכא סכנת נפשות[ו]. ועיין בחכ"א (כלל פ"ד) ובשו"ת טוב טעם ודעת תליתאי (ח"ב סי' מ"ח) באנשים הקוסמים שמניחים ידיהם על שולחן וחלילה לעשות כן. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ב. הביאו במצודת דוד (רדב"ז) מצוה סג. **ג.** טור יו"ד סי' קע"ח. ועיין רמב"ם שם ה"ז. **ד.** עיין בספר המצוות, לשונו המדויק. **ה.** לאוין נ"ב, ש"ך יו"ד סימן קע"ט ס"ק א. **ו.** ש"ך יו"ד שם.

שֶׁהוּא דֶּרֶךְ הַשִּׁמְאלִית, וְלָכֵן אָסְרָה הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה, וְכָל זֶה יֵשׁ בּוֹ שֵׁמֶץ עֲבוֹדָה זָרָה (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה סג. ועיין גם חינוך).

סנהדרין סה: רמב"ם הל' עכו"ם פ"א, ספר המצוות ל"א תעשה ל"א, סמ"ג לאוין נ"ב, יורה דעה סי' קע"ט, סמ"ק סי' קמ"ג.

מִצְוָה תקיא

לֹא יִמָּצֵא בְךָ מְעוֹנֵן וּמְכַשֵּׁף (לֹא תַּעֲשֶׂה ש"א)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת מַעֲשֵׂה כִּשּׁוּף, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יח, י) 'לֹא יִמָּצֵא בְךָ וְגוֹ' מְעוֹנֵן וּמְנַחֵשׁ וּמְכַשֵּׁף'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁאָמְרוּ רַז"ל (סנהדרין סז:) 'לָמָּה נִקְרָא שְׁמָן כְּשָׁפִים, שֶׁמַּכְחִישִׁים פָּמַלְיָא שֶׁל מַעְלָה'. פֵּרוּשׁ כִּי עִנְיַן הַכִּשּׁוּף הוּא שֶׁיַּעֲשׂוּ הַמְכַשְּׁפִים תַּחְבּוּלוֹת בְּמִינֵי עֲשָׂבִים וַאֲבָנִים[א] וְכֵן הַרְבֵּה דְּבָרִים לְהָכִין הָאָדָם עַצְמוֹ לְקַבֵּל רֹשֶׁם מִמַּלְאֲכֵי חַבָּלָה שֶׁנִּבְרְאוּ לְחַבֵּל לָרְשָׁעִים,

משנה הלכות

תקיא) גדרי הלאו. אסור לעשות שום מעשה כשוף, והעושה מעשה כשפים במזיד ובהתראה חייב סקילה, ובלא התראה במזיד חייב כרת, ובשוגג חטאת, אחיזת עינים שנראה כעושה מעשה ואינו עושה לוקין אותו מכת מרדות[ב].

דברים המותרים. מותר לעשות כשפים לחולה שיש בו סכנה, ואם יש בו סכנת אבר אחד הש"ך[ג] בשם הרש"ל והב"ח אוסר ויש מתירין, דכל שיש בו משום חולי מותר בכל ענין. ואפילו לעשות כישוף להציל מן הכישוף שעשו לו מותר[ד]. מותר לעיין בספר יצירה ולעשות מעשה[ה]. ומיהו המשתמש בשמות הקדושים לא ינקה ח"ו מכל רע, שלא נמצא בדורות הללו מי שישתמש בקדושה ובטהרה[ו].

שאר פרטי דינים. נעשה דבר על ידי כישוף, אם הוא דבר מאכל ונעשה על ידי מכשף ישראל אסור לאכלו, ואם המכשף עכו"ם מותר לאכלו[ז]. ומותר ללמוד ממכשף שאינו מין עניני כישוף להבין ולהורות, ודוקא שיודעין בו שאינו מין, אבל סתם מכשף מין הוא ואסור ללמוד ממנו אפילו להבין ולהורות[ח]. והסנהדרין חייבים להיות בקיאין

תקיא) א. עיין לשון החינוך. **ב.** רמב"ם הל' עכו"ם פי"א הט"ו. ספר המצוות, חינוך. אך בהל' שגגות משמע שאין בו כרת וחטאת, ועיין במנחת חינוך. **ג.** יו"ד סי' קע"ט סק"א. **ד.** שם. **ה.** יו"ד שם סט"ו. **ו.** מהרח"ו. **ז.** ש"ך שם סקי"ח. **ח.** יו"ד שם סי"ט. ועיין ש"ך ס"ק כ"ג.

וְלִפְעָמִים מַכְחִישׁ סֵדֶר בְּרֵאשִׁית, כִּי הַכֹּל עָשָׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יָפֶה בְּעִתּוֹ[ט] (עיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה סז), וְזֶה בִּכְשָׁפָיו יְכַוֵּן הָעִתִּים וְאוֹמֵר שָׁעָה זוֹ רָעָה, אֶפְשָׁר שֶׁהִיא טוֹבָה לָעוֹלָם וְגַם לְמַעְלָה הִיא טוֹבָה וְהוּא אָמַר שֶׁהִיא רָעָה, וְכֵן לְהִפּוּךְ, נִמְצָא לְפִי טָעוּתוֹ מַחֲלִיף עֵת רָצוֹן בְּעֵת רָעָה וּמֵבִיא רָעָה לָעוֹלָם, וְעוֹד שֶׁמְּעַכֵּב הַפְּעֻלּוֹת מִלִּהְיוֹת עַל כָּל פָּנִים בְּזִמָּנָם (עיין מצודת דוד שם מצוה סא). וּמֵהֶם שֶׁיְּכַוְּנוּ לַעֲשׂוֹתָם בְּשָׁעוֹת יְדוּעוֹת הָרְאוּיוֹת לַעֲשׂוֹת בָּהֶם מַעֲשֵׂיהֶם, וְעַל יְדֵי זֶה מְסִירִים בִּטְחוֹנָם מִיּוֹצֵר כֹּל יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ שֶׁהוּא הַמַּשְׁלִים כָּל חֵפֶץ עִמּוֹ לְטוֹב בְּבָטְחָם עַל חַסְדָּיו הָרַבִּים, כְּדִכְתִיב (דברים יח, יג) 'תָּמִים תִּהְיֶה עִם ה' אֱלֹקֶיךָ' (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רצג. ועיין חינוך).

סנהדרין סז: רמב"ם הל' עכו"ם פי"א, ספר המצוות ל"א תעשה ל"ד, סמ"ג לאוין צ"ב, סמ"ק סי' קל"ח, יורה דעה סי' קע"ט.

משנה הלכות

בחכמת הכישופים, כדי לידע ולהבחין בהמכשף אם עשה על דרך האסור או המותר. ולשאול במכשפים לא נתבאר איסור בתורה, אבל אסור משום 'תמים תהיה'[י]. ויש פוסקים דסבירא להו דאסור מדאורייתא ויש סוברים דאינו אלא מדרבנן[יא]. ומכל מקום אסור לומר לעכו"ם לכשף לו אפילו למאן דאמר שאינו אלא דרבנן[יב].

אי הוי בכלל עבודה זרה. ובמצודת דוד להרדב"ז (מצוה סב-סג) כתב דכל אלו הלאוין יש בהם שמץ עבודה זרה, וכן כתב החינוך, ואם כן בכלל יהרג ואל יעבור הוא. ואסור לתמוך המכשף ולעשות סחורה או ליתן לו צדקה ולעשות עמו גמילות חסדים, הכלל כל דבר תמיכה שמחייהו, כיון דבכלל יהרג הוא[יג]. ונראה דכל אלו שהם במיתה מן התורה אסור לתומכם. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ט. ע"פ קבלת ג, יא. **י.** מנחת חינוך. **יא.** משנת חכמים, ומהר"ם שיק אות ג. **יב.** מנחת חינוך מצוה ר"נ בשם משנת חכמים, ועיין דרכי תשובה יו"ד שם ס"ק א. **יג.** מהר"ם שי"ק.

מִצְוָה תקיב

חוֹבֵר חָבֶר (לֹא תַעֲשֶׂה ש"ב)

הִזָּהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לַחֲבֹר חָבֶר, כְּלוֹמַר שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת הַשְׁבָּעוֹת בְּחַיּוֹת שֶׁלֹּא יַזִּיקוּ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יח י-יא) 'לֹא יִמָּצֵא בְךָ וְגוֹ'. וְחֹבֵר חָבֶר'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי חוֹבֵר חָבֶר הוּא מִי שֶׁמְּדַבֵּר דְּבָרִים שֶׁאֵינָם בִּלְשׁוֹן עַם, וּמַעֲלֶה בְּדַעְתּוֹ שֶׁזֶּה מוֹעִיל עַד שֶׁאוֹמֵר שֶׁהָאוֹמֵר כָּךְ וְכָךְ עַל הַנָּחָשׁ אוֹ עַל הָעַקְרָב אֵינוֹ מַזִּיק, וְהָאוֹמֵר כָּךְ וְכָךְ עַל הָאָדָם אֵינוֹ נִזָּק. וּבִכְלַל זֶה מִי שֶׁעוֹשֶׂה הַשְׁבָּעוֹת בַּשֵּׁמוֹת הַקְּדוֹשִׁים, וְחוֹבֵר הַחַיּוֹת אוֹ נְחָשִׁים וְעַקְרַבִּים אֶל מָקוֹם אֶחָד, וְכֵן הַמְחַבֵּר אֶת הַשֵּׁדִים עַל יְדֵי הַשְׁבָּעוֹת וְשֵׁמוֹת

משנה הלכות

תקיב) פירוש חובר חבר. החובר חבר יש מפרשים[א] שהוא מדבר בלחש דברים אל הנחש או העקרב שלא יזיקו, ויש מפרשים[ב] שמחבר ומצרף נחשים ועקרבים או שאר חיות למקום אחד על ידי לחש, או שאוחז בידו שום דבר ועל ידי זה מלחש, ולענין דינא הכל בכלל[ג].

דיני לחשים. מי שנשכו עקרב מותר ללחוש עליו אפילו בשבת, ואף על פי שאין הדבר מועיל כלום, הואיל ומסוכן הוא התירו כדי שלא תטרוד דעתו עליו[ד]. מי שרודפים אחריו נחשים ועקרבים מותר לחבור כדי שלא יזיקוהו[ה], ומיהו אסור לכתחילה לילך במקום נחשים ועקרבים ולהשתמש בזה, ואפילו בשמות הקדושים, ואם הלך מעצמו ונסתכן אסור להשתמש בהם ואם שימש אין לו חלק לעולם הבא[ו]. הלוחש על המכה או על החולה ורוקק ואחר כך אומר פסוק מן התורה אין לו חלק לעולם הבא, ואם אינו רוקק איסורא מיהו איכא, ובמקום סכנה מותר[ז]. תינוק שנפגע אין קורין עליו פסוק[ח]. הבריא מותר לקרוא פסוק להגן עליו מהמזיקין[ט]. ויש אומרים דבלשון לעז ליכא איסור, וברוקק טוב ליזהר אפילו בלשון לעז[י]. למדוד האיזור וללחוש עליו מותר אפילו בשבת[יא].

דיני קמיעות. מותר להתרפאות בקמיעות אפילו יש בהם שמות, ומותר לישא

תקיב) א. רמב"ם הל' עכו"ם פי"א ה"י. **ב.** עיין חינוך בשם גמרא סנהדרין סה. וברש"י שם, יו"ד סי' קע"ט ס"ה. **ג.** טור יו"ד שם, מנחת חינוך. **ד.** רמב"ם שם הי"א. יו"ד שם ס"ו. **ה.** יו"ד שם ס"ז. **ו.** סמ"ק סי' ג' ר"י החסיד **ז.** יו"ד שם ס"ח. **ח.** רמב"ם שם הי"ב. יו"ד שם ס"ט. **ט.** רמב"ם שם. יו"ד שם ס"י. **י.** רמ"א יו"ד שם ס"ח. **יא.** יו"ד שם סי"א. או"ח סי' ש"ו ס"ז.